



PETIKAN PUTUSAN

Pasal 226 *juncto* Pasal 257 KUHP

Nomor 2191 K/Pid/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARI MUSTOFA bin MARDAI;**
Tempat Lahir : Sampang;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/12 April 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pekon Fajar Agung, RT 002, RW 004, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan sekarang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 154/Pid.Sus/2025/PN Kot tanggal 28 Agustus 2025;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 339/PID.SUS/2025/PT TJK tanggal 7 Oktober 2025;

Membaca Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu melalui Surat Tercatat Nomor 154/Pid.Sus/2025/PN Kot tanggal 10 Oktober 2025, yang diterima tanggal 13 Oktober 2025;

Halaman 1 dari 2 halaman Petikan Putusan Nomor 2191 K/Pid/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu Nomor 12/Akta Pid.Sus/2025/PN Kot tanggal 15 Oktober 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Oktober 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 29 Oktober 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Mengingat Pasal 296 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PRINGSEWU** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **19 Desember 2025** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wilganita Ammerilia, SH., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,
Ttd/.

Wilganita Ammerilia, SH., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd/.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 2 dari 2 halaman Petikan Putusan Nomor 2191 K/Pid/2025